

1500321-13.2021.8.26.0555

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Claudio do Prado Amaral

Comarca: São Carlos

Foro: Foro de São Carlos

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 08/02/2022

... um decreto penal condenatório por tráfico. Acrescento que o acusado admitiu a posse da droga para uso pessoal, não havia investigações preliminares que indicassem o exercício do tráfico, as quantidades de crack e cocaína são muito pequenas, a quantidade de crack foi justificada como o que bastava para consumo por período mais extenso, o policial Osmar disse que havia tubos ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de São Carlos

Foro de São Carlos

2ª Vara Criminal

Rua Conde do Pinhal, 2061, Centro, São Carlos - SP - cep 13560-140

TERMO DE AUDIÊNCIA

Processo nº:

1500321-13.2021.8.26.0555 - 2021/001988

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2321977/2021 - DISE- DEL.SEC.SÃO CARLOS, 21619793 - DISE- DEL.SEC.SÃO CARLOS, 91/21/516 - DISE- DEL.SEC.SÃO CARLOS

Réu:

DANILO GABRIEL DE SOUZA

Data da Audiência

08/02/2022

Réu Preso

Justiça Gratuita

Aos 08 de fevereiro de 2022, às 15:00 horas, em virtude da pandemia denominada COVID-19 e das restrições de acesso de pessoas ao prédio do Fórum, conforme recentes determinações da Presidência desta Egrégia Corte, nos termos da Resolução CNJ 314/2020, Provimentos CSM nº 2554/2020 e 2557/2020 e Comunicado CG nº 284/2020, através de videoconferência criada no software Microsoft Teams, sob a presidência do MM. Juiz de Direito DR. CLAUDIO DO PRADO AMARAL, comigo Escrevente ao final nomeado, regularmente conectado à sala virtual, foi aberta a audiência de instrução, debates e julgamento, nos autos da ação entre as partes em epígrafe. Aberta, com as formalidades legais, observou-se o lobby da sala virtual, tendo-se verificado a exitosa conexão do DR. MARCELO BUFFULIN MIZUNO, DD. Promotor de Justiça; do acusado DANILO GABRIEL DE SOUZA, preso na Penitenciária de Araraquara; da Advogada DRA. FABIANA MARIA CARLINO (OAB 288.724/SP); das testemunhas OSMAR ANTONIO GUEDES FERRO, DEVANIR ZANCHETA, VALDIMIR DA SILVA e GRAZIELA APARECIDA DA COSTA STAINÉ. Preliminarmente, foi oportunizada ao réu e sua defensora conversa reservada através de videoconferência criada no software Microsoft Teams. Após, iniciados os trabalhos, procedeu-se à gravação da presente audiência virtual através do software Microsoft Teams (Audiência registrada por meio audiovisual, em consonância com os Provimentos CSM nº 2554/2020 e 2557/2020 e com o Comunicado CG nº 284/2020, através do software Microsoft Teams, cuja mídia será importada nestes autos e anexada em certidão própria após o encerramento da audiência). Pelo MM Juiz

foi indagado a acusação e a defesa se concordam que as perguntas sejam feitas inicialmente pelo Juiz, passando-se a seguir, às reperguntas pelas partes. Acusação e Defesa responderam que concordam. Em seguida, foram adicionadas, individualmente, a partir do lobby, à audiência virtual, e inquiridas as testemunhas OSMAR ANTONIO GUEDES FERRO, DEVANIR ZANCHETA, GRAZIELA APARECIDA DA COSTA STAINÉ e VALDIMIR DA SILVA, todas regularmente identificadas através da exibição de seus documentos de identificação pessoal com foto, e desconectadas da audiência virtual logo após seus respectivos depoimentos. Por fim, foi realizado o interrogatório do acusado, nessa ordem, para assegurar a ampla defesa. Após, não havendo outras provas a serem produzidas (artigo 402 do CPP), o MM Juiz determinou que se passasse aos debates orais (artigo 403 do CPP). A seguir o MM. Juiz proferiu a seguinte SENTENÇA: Vistos. DANILO GABRIEL DE SOUZA, qualificado, foi denunciado como incurso no artigo 33, "caput" da Lei nº 11.343/06. O réu foi citado e ofereceu resposta, não sendo o caso de absolvição sumária. Em audiência foi produzida a prova oral. Em alegações finais, o representante do Ministério Público requereu a parcial procedência da ação penal, com a desclassificação do delito para o descrito no artigo 28 da Lei nº 11.343/06, tendo a defesa reiterado os termos da manifestação ministerial. É o relatório. DECIDO. Acolho os motivos expostos por ambas as partes e os tomo como minhas razões de decidir, para fundamentar a impossibilidade de embasamento de um decreto penal condenatório por tráfico. Acrescento que o acusado admitiu a posse da droga para uso pessoal, não havia investigações preliminares que indicassem o exercício do tráfico, as quantidades de crack e cocaína são muito pequenas, a quantidade de crack foi justificada como o que bastava para consumo por período mais extenso, o policial Osmar disse que havia tubos de cocaína já consumidos e que o acusado aparentava estar sob efeito de alguma substância fármaco-dependente. Some-se também que o depoimento da testemunha Valdimir e da esposa do réu corroboram a tese de que o acusado era usuário de drogas. Desclassifico a acusação, cuja materialidade está bem demonstrada, e considerando a reincidência, aplico a pena de prestação de serviços à comunidade, pelo prazo de 02 meses. Ante o exposto, desclassifico o pedido contido na denúncia para o delito descrito no artigo 28 da Lei nº 11.343/06 e condeno o réu DANILO GABRIEL DE SOUZA à pena de 02 meses de prestação de serviços à comunidade, por infração ao artigo 28 da Lei nº 11.343/06. Declaro cumprida a pena em razão do tempo de prisão preventiva já transcorrido, expedindo-se alvará de soltura. Defiro a liberação do valor apreendido em favor do acusado, bem como do aparelho de telefonia celular. Publicada em audiência. Saem os presentes intimados. Comunique-se. Pelo acusado foi manifestado o desejo de não recorrer da presente decisão. Nada mais havendo, foi determinado o encerramento desta videoconferência, lavrando-se este termo que depois de lido e achado conforme, vai devidamente assinado eletronicamente. Eu Luis Guilherme Pereira Borges, Escrevente Técnico Judiciário, digitei.

Juiz(a) de Direito: CLAUDIO DO PRADO AMARAL
DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA